

Informatikai szolgáltatás támogatási keretszerződés

amely létrejött egyrészről az

MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 7030 Paks, Vasút utca 1.

Adószám: 13649588-2-17

Közösségi adószám: HU13649588

Cégjegyzék szám: 17-10-001240

Bankszámlát vezető pénzintézet neve és bankszámla száma:

Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-26176666

Szerződés azonosító száma: **3000033581**

továbbiakban **Megrendelő**,

másrészről a

Sonrisa Informatikai Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22.

Adószám: 13873222-2-41

Közösségi adószám: HU13873222

Cégjegyzékszám: 01-09-877659

Bankszámlát vezető pénzintézet neve és bankszámla száma:

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe:
10800007-20000000-14892028

továbbiakban **Vállalkozó**

(a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön **Fél**, együttesen: **Felek**) között alulírott helyen és napon,

az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

Az Azure DevOps szoftverfejlesztést támogató platform üzemeltetéséhez kapcsolódó support szolgáltatás biztosítása.

A jelen Keretmegállapodás (a továbbiakban: „**Szerződés**”) hatálya alatt Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő részére elvégzi a Szerződésben, annak elválaszthatatlan részét képező műszaki mellékletben továbbá a Feladatkiadási lapon részletezett specifikált munkát (a továbbiakban: „Munka”) a Feladatkiadási lapon rögzített vállalkozói díj (a továbbiakban: „**Vállalkozói Díj**”) ellenében, a Felek által kikötött határidőre, a Szerződésben, a Feladatkiadási lapon és a Megrendelő Általános Szerződési Feltételeiben rögzített feltételek szerint.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét és 4. sz. mellékletét képezi az MVMI Zrt. 2025. március 15. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételek, (röviden: „**ÁSZF**”) mely minden, jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben irányadó, az ott meghatározottak szerint azzal, hogy IT fejlesztések esetén az ÁSZF II. IT fejlesztések esetén irányadó speciális rendelkezések elsőbbséget élveznek az ÁSZF egyéb, I. fejezetében írtakkal szemben.. Az ÁSZF az MVMI Zrt. <https://informatika.mvm.hu/hu-HU/Tevekenysegunk/ASZF> oldalon folyamatosan elérhető.

2. Műszaki tartalom

A Szerződés műszaki tartalmát, terjedelmét az 1.sz. melléklet (Műszaki tartalom) tartalmazza. A jelen Keretszerződés 7.2. pontja alapján opcionálisan elvégzendő Munká(k)ra Felek „**Feladatkiadási lapot**” (6. sz. Melléklet) vesznek fel, melyben rögzítik az elvégzendő konkrét Munkát, annak teljesítési határidejét, a szükséges ráfordításokat (napban) és a Szerződésben rögzített napidíj, valamint a Szerződésben rögzített kedvezmény alapulvételével a feladat elvégzésének díját, kötbérköteles teljesítési határidő(ke)t, eredménytermékeket és az egyéb egyedi szerződési feltételeket. A Feladatkiadási lapon nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés rendelkezései az irányadóak. A Szerződés és a Feladatkiadási lap együttesen alkotja az adott konkrét Munkára vonatkozó szerződési feltételeket. Eltérés esetén a Feladatkiadási lap előírásait kell alkalmazni. Vállalkozó a kitöltött Feladatkiadási lapot cégszerűen aláírva visszaküldi a Megrendelőnek, mellyel a feladatok teljesítését elvállalja. A Megrendelő a Feladatkiadási lap cégszerű aláírásával fogadja el a Vállalkozó feladat teljesítési feltételeit. Az aláírt Feladatkiadási lap a jelen szerződés elválaszthatatlan részét fogja képezni. Amennyiben a Feladatkiadási lap kiadása során olyan körülmény merül fel, mely miatt szükségessé válik Adatfeldolgozási megállapodás megkötése, az Adatfeldolgozási megállapodás a Feladatkiadási lappal együtt jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét fogja képezni.

3. Vállalkozó információbiztonsági kötelezettségei

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelőnek a mindenkor hatályos információbiztonsági szabályait megismerte és azok betartására kötelezettséget vállal. Az információbiztonsági szabályok az alábbi linken történő regisztrációt és bejelentkezést követően: <https://informatika.mvm.hu/Login> a “Tevékenységekünk” menüpont alatt érhetők el: <https://informatika.mvm.hu/Tevekenysegunk/InformaciobiztonsagiSzabalyai>.

A szerződés az MVMI Zrt. 2025. 03. 15-től hatályos szerződés mintája alapján készült.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés olyan elektronikus információs rendszerre vonatkozik, amely *A Magyarország kiberbiztonságáról szóló 2024. évi LXIX. törvény* (a továbbiakban: „Kibertörvény”) hatálya alá tartozik. A Vállalkozóra vonatkozó információbiztonsági kötelezettségeket az ÁSZF 18. pontja tartalmazza.

4. Vállalkozó részére biztosított jogosultságok

A Vállalkozó részére biztosított IT jogosultságokat a Szerződés 3.sz. melléklete (**”IT jogosultsági lista”**) tartalmazza, amely tartalma a Felek megállapodása alapján szerződésmódosítás nélkül, de a Felek közös aláírásával, írásban változtatható.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő rendszeres ellenőrzéseket végez a jogosultságok használata terén. Amennyiben a vizsgálat során kiderül, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés keretein túlmutató tevékenységet végez vagy végzett, illetve a szerződéses kötelezettségeinek nem tesz vagy tett eleget, a jogosultságok minden értesítés nélkül, azonnali hatállyal visszavonásra kerülnek, és a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy a szerződés, illetve a szerződés valamely terjedelmének Megrendelő általi pénzügyi teljesítésigazolása felfüggesztésre kerülhet.

A Vállalkozó a jelen szerződésben Feladatkiadási lapon vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez a Megrendelőtől a Feladatkiadási lapon szereplő jogosultságokat kapja.

A Vállalkozó a részére a biztosított jogosultságok birtokában kizárólag a jelen szerződés keretébe-, illetve a Feladatkiadási lapon feltüntetett feladatok terjedelmébe tartozó tevékenységeket végezhet. A Vállalkozó köteles a részére kiadott hozzáférési jogok használójának státuszában való változást (kilépés, munkakörváltás, feladatváltás) haladéktalanul és írásban jelezni a Megrendelő számára.

5. Vállalkozó szerződéses kötelezettségei

A vállalkozó üzemeltetés támogatásra vonatkozó szerződéses kötelezettségeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. Vállalkozó által leszállítandó termékek

A leszállítandó termékek pontos meghatározását feladattól függően a Feladatkiadási lap tartalmazza.

7. Vállalkozási díj

Vállalkozót a jelen szerződés szerinti munka elvégzéséért legfeljebb összesen:

43.100.000,- Ft + ÁFA

azaz negyvenhárommillió-egyszázezer forint plusz általános forgalmi adó

összegű vállalkozási díj illeti meg az alábbiak szerint:

7.1. Vállalkozót a jelen szerződés szerinti rendszeresen végzendő üzemeltetési feladatok elvégzéséért:

745.000, - Ft + ÁFA / hó

azaz **hétszáznegyvenötezer forint plusz általános forgalmi adó per hó**
fix összegű vállalkozási díj illeti meg havonta.

A szerződés hatálya (24 hónap) alatt összesen:

17.880.000, - Ft+ ÁFA,

azaz tizenhétmillió-nyolcszáznyolcvanezer forint plusz általános forgalmi adó.

7.2. Megrendelő az esetileg végzett feladatok elvégzésére

25.220.000, - Ft + ÁFA,

azaz **huszonötmillió-kettőszázhuszezer forint plusz általános forgalmi adó**

összegű keretösszeget határoz meg, amelynek felhasználására nem vállal kötelezettséget.
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a konkrét feladat elvégzéséért a Feladatkiadási lapon rögzített ellenérték, mint egyösszegű díjazás illeti meg. Az egyösszegű díj fedezetet nyújt a Vállalkozónak az adott feladat teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségére és kiadására.

A lehívható keretösszeg az alábbi elszámolási díjakat alapul véve került megállapításra:

Megnevezés	Nettó óra/napi díj
Szakértői támogatás (opcionális) óra	14 250 Ft
Szakértői támogatás (opcionális) nap	114 000 Ft

8. Fizetési feltételek, számlázás

Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt elvégzett teljesítésekről az alábbiak szerint jogosult számla benyújtására.

Vállalkozó a 6.1. pont szerinti havi, folyamatosan végzett feladatok tekintetében a számlát a teljesítésekről havonta, utólag az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. sz. tv. 58. §-ában meghatározott módon állítja ki.

Vállalkozó jogosult a szerződés hatálybalépésétől kezdődően a rendszeresen végzett feladatokkal kapcsolatban időarányos számlakiállításra az első tört hónapban. Az utolsó törthavi díj egy (teljes) hónap havidíja és az első (tört)időszak díjának különbözetét számítandó.

Vállalkozó az esetileg, a 6.2. pont szerinti, Feladatkiadási lapokon megrendelt és elvégzett feladatok tekintetében a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.sz. tv. 55-56. §-ában meghatározott módon állítja ki.

A szerződés az MVMI Zrt. 2025. 03. 15-től hatályos szerződés mintája alapján készült.

Részteljesítés esetén a számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. sz. tv. 57. §-ában meghatározott módon kell kiállítani.

A számlát 1 példányban kell kiállítani az MVMI Zrt. nevére és címére, de az MVM Services Zrt. postacímre vagy elektronikus címre kell küldeni, mindkét esetben mellékelve a Megrendelő képviselője által cégszerűen aláírt SAP teljesítésigazolást, mely kiállításának előfeltétele a Vállalkozó által a teljesítést követően kiállított, jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti teljesítésigazoláson a Megrendelő által visszaigazolt teljesítés.

A teljesítést követően benyújtott számla HUF-ban kerül kiállításra és elszámolásra.

A fizetési feltételeket és számla kiállítás további részleteit az ÁSZF 5. pontja tartalmazza.

9. Teljesítés módja:

A 7.1. pont szerinti havidíjban meghatározott support/üzemeltetési feladatok esetében:

Vállalkozó a feladatát Megrendelővel egyeztetett módon, - amennyiben a Megrendelő azt kifejezetten igényli - dokumentumok (jelentések, elemzések, javaslatok) átadásával, személyesen, szóbeli konzultációkkal, írásos dokumentumok szóbeli és írásos értékelésével, az egyeztetéseken, tárgyalásokon való aktív részvétellel teljesíti. A teljesítés vállalkozói jelentés alapján történik. Vállalkozó a szerződésben vállalt feladatairól havonta összesítést és összefoglalót készít, melyben részletesen rögzítésre kerül, hogy az adott időszak alatt Vállalkozó milyen feladatokat lát el.

A 7.2. pont szerinti eseti üzemeltetési, azaz Feladatkiadási lapon megrendelt feladatok esetében:

Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a Megrendelő által meghatározott ütemezésben végzi el oly módon, hogy az egyes munkafázisok teljesítési határidejét a Feladatkiadási lapok tartalmazzák.

Megrendelő a kiadott feladat elvégzését a Vállalkozótól legkésőbb a munkavégzés megkezdését megelőző 2 nappal korábban, írásban (e-mailen) a feladat megnevezése és határidő megadásával rendeli meg. A prioritást a Megrendelő alkalmazásában álló, feladat megrendelésére jogosult munkavállaló határozza meg. Szerződő felek kijelentik, hogy a Megrendelő részéről feladat megrendelésére kizárólag a szakmai kapcsolattartó jogosult.

Vállalkozó a megrendelés kézhezvételét követően azonnal megkezdí a teljesítéshez szükséges előkészületeket és a feladat teljesítését a Megrendelő írásbeli felkérése kézhezvételétől számított legkésőbb 3 naptári napon belül, e-mailben visszaigazolja, megjelölve a feladatot ellátó szakértő nevét, szerepkörét, a feladat időigényét.

Abban az esetben, amennyiben egy adott feladat gyártóhoz (Microsoft Magyarország) történő eskzalációja szükséges, Megrendelő a feladat kiadást tartalmazó e-mailben ezt kifejezetten feltünteti. Vállalkozó ebben az esetben köteles a tárgyi feladatot azonnali hatállyal továbbítani a gyártónak, a továbbításról pedig köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt úgy, hogy a gyártótól érkező visszaigazolást haladéktalanul továbbítja részére.

10. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás naptári napján lép hatályba. Elektronikus aláírás alkalmazása esetén az aláírás napja a Szerződésnek a Felek által történő elektronikus aláírással történő ellátása. Amennyiben a szerződés aláírási dátumai eltérőek, abban az esetben a

szerződés a legkésőbbi aláírás időpontjában (elektronikus aláírás esetén a legkésőbbi időbélyegző időpontjában) lép hatályba.

A szerződés 12 hónap határozott időre szól, melyet követően a Megrendelő opcionálisan rendelkezhet egyoldalúan a szerződés időtartamának további 12 hónappal történő meghosszabbításáról. Megrendelő hosszabbítási szándékát legkésőbb a szerződés lejárta előtt két hónappal köteles jelezni.

Jelen szerződés hatálya alatt létrejött Feladatkiadási lapban megjelölt teljesítési határidő túlnyúlhat jelen szerződés időbeli hatályán. Ez esetben jelen szerződés hatálya alatt létrejött, de annak megszűnése időpontján túlnyúló teljesítési határidőket tartalmazó megrendelések az eredeti hatályuk időtartamára hatályban maradnak. Az ilyen megrendelések teljesítésére jelen szerződés rendelkezései – annak megszűnésétől függetlenül – irányadóak és alkalmazandóak.

11. Felek együttműködése, kapcsolattartás, Felek képviselői

Felek a jelen szerződés tárgykörében elvégzendő feladatok koordinálásával, a teljesítések és a szolgáltatási tevékenységek kifejtésével összefüggő dokumentumok kizárólagos igazolásával megbízott, cégüket a Szerződés teljesítése folyamán képviselő felelős személyek:

Megrendelő képviselői:

Műszaki kérdésekben:

Bozár Anita frontend üzemeltetési osztályvezető

Tel.: +36 20 216 31 73

e-mail: bozara@mvmi.hu

Szerződéses kérdésekben:

Horváth István medior stratégiai beszerző

Tel.: +36 20 849 97 59

e-mail: horvath.istvan1@mvm.hu

Számlázással kapcsolatos kérdésekben:

Tumpek Judit számviteli osztályvezető

Tel.: +36 70 381 54 56

e-mail: tumpekj@mvmi.hu

Műszaki és pénzügyi teljesítésigazolás aláírására jogosult: a szakterületi igazgató és a szakterületi osztályvezető együttesen, a Megrendelő aktuális cégjegyzési szabályzatának megfelelően.

A szerződéses kérdésekben megjelölt kapcsolattartó az MVM Services Zrt., mint lebonyolító munkavállalója, aki erre való tekintettel került feltüntetésre a kapcsolattartók között. Mindezeknek megfelelően az MVM Services Zrt. kizárólag lebonyolítóként működik közre és semmilyen módon nem alanya (jogosultja vagy kötelezettje) jelen szerződésnek.

A Vállalkozó kijelölt képviselője szerződéses kérdésekben:

Miklós Nándor
Tel: 06703767979
e-mail: miklosn@sonrisa.hu

Műszaki teljesítésigazolás (MTIG) kiállítására jogosult:

Baján Gergely
Tel: 06307104570
e-mail: gergely.bajan@sonrisa.hu

Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartók személyében vagy egyéb adataiban történő változás nem igényel szerződésmódosítást. A kijelölt kapcsolattartók személyében vagy egyéb adataiban bekövetkező, továbbá bármely Fél Szerződésben meghatározott értesítési címének változásáról írásban 5 (öt) munkanapon belül kell értesíteni a másik Felet, amely akkor hatályos, ha a másik Fél azt írásban visszaigazolta. Az ennek elmulasztásából fakadó kárért a mulasztó Fél felelős.

12. Megbízások és alvállalkozói szerződések

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített feladatok elvégzéséhez alvállalkozót nem vesz igénybe.

13. Szerződésmódosítás

Nem minősül a szerződés módosításának a Megrendelő sablonjait képző mellékletek (pl.: Műszaki teljesítésigazolás, IT jogosultsági lista, Feladatkiadási lap, valamint az alvállalkozókat érintő rendelkezések) módosítása.

Vállalkozó részletes adatkezelési tájékoztatója (a kapcsolattartóként/közreműködőként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről) az alábbi linken érhető el: <https://sonrisa.hu/tenancy/assets/manager/files/static/sonrisa-adatkezelesi-tajekoztat-final.pdf>

14. Kötbér - kártérítés

Kötbér:

13.1. Fix havidíjas szolgáltatások esetén:

Vállalkozónak a szolgáltatás nem megfelelő minőségű teljesítéséért – a szolgáltatási szintek megsértéséért - kötbért kell fizetnie, amennyiben a szerződésszegés olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó felelős. **SLA sértés szolgáltatási díjengedménye, mint kötbér:**

- Felek a szolgáltatás minőségének értékelésére az ún. közlekedési lámpa módszert alkalmazzák. A közlekedési lámpa színe az adott hónapban, a szolgáltatáson belül az Elvárt Szolgáltatási Szinten történő végrehajtásának arányától függ. A szolgáltatás több szolgáltatási szint mutatóval rendelkezik. A bejelentések (színsáv)

A szerződés az MVMI Zrt. 2025. 03. 15-től hatályos szerződés mintája alapján készült.

értékelése a zöld/piros (teljesült/sérült), a szolgáltatás egészének (közlekedési lámpa) értékelésére szintén a zöld/piros (a szolgáltatás teljesült/ a szolgáltatás sérült) színeket alkalmazzuk.

- A szolgáltatáshoz tartozó bejelentések kiértékelése:

A bejelentéseknek (a felhasználók által az MVMI Ügyfélszolgálathoz küldött megkeresés) a kiértékelése az egyes szolgáltatási szint mutatókhoz tartozó célértékek alapján történik. Egy bejelentés a havi riportban a zöld (teljesült) sávba akkor lesz besorolva, ha a teljesítés a rá vonatkozó mutatószám célértékét nem lépte át. Ellenkező esetben piros (sérült) sávba soroljuk a bejelentést.

A szolgáltatási szint (SLA) mérésének kezdő időpontja a Vállalkozó hivatalos munkaidejéhez igazodik.

A Vállalkozó munkaidején kívül bejelentett hibajegyek (ticketek) esetén az SLA mérés a következő munkanap első munkaórájának kezdetétől indul. Az SLA mérés azon időpontig tart, ameddig a Vállalkozó a hibajegyet kezeli, és az a Megrendelő részére visszaadásra nem kerül. A hibajegy visszaadásának minősül különösen az az eset, amikor a Vállalkozó a megoldást, válaszlépést vagy további intézkedés szükségességét a Megrendelő részére dokumentált módon átadja.

- Elvárt Szolgáltatási Szint:

A havi riportban a zöld sávba akkor soroljuk a szolgáltatást, ha a bejelentések legalább 80%-a a zöld (teljesült) sávba esik.

Ellenkező esetben piros (sérült) sávba soroljuk a szolgáltatást.

- A Megrendelő a minőségi változásokkal összhangban Szolgáltatási Díjengedményre jogosult. Ennek mértéke az adott szolgáltatás adott hónapra vonatkozó díjára számítva:

piros jelzés esetén 20%

– **Kritikus probléma és Sürgős igény hibajavítás kötbérezése (kötbér):**

Kötbér mértéke hiba elhárítás késedelme, azaz SLA sértés esetén:

- minden megkezdett munkaóra után nettó 10.000,- Ft, de legfeljebb a havi nettó fix díj értéke,
- hibás teljesítés esetén a nettó havi fix díj 30%-a.

Hibás teljesítés meghatározása:

Megrendelő minden olyan vállalkozói teljesítést hibás teljesítésnek tekint, melynek eredményeként a rendszer működése az elvárt funkcionalitástól eltérően működik, a hiba nem lett kijavítva vagy a hibajavítás újabb hibát generált.

Kártérítés

Megrendelő a Vállalkozó által támogatandó szolgáltatásokat SLA-kban leírt minőségi követelményekkel nyújtja Megrendelő ügyfeleinek. Vállalkozó, mint Megrendelő alvállalkozója ezen szolgáltatások támogatását végzi. Amennyiben bármely, Vállalkozó által

támogatott, a Szerződés műszaki mellékletében nevesített szolgáltatásnál Megrendelő a saját ügyfele felé SLA-t sért, díjengedményt köteles ügyfelének adni. Amennyiben ez a Vállalkozó bármilyen szerződésszegésére vezethető vissza, úgy Vállalkozó Megrendelő részére kártérítést köteles fizetni.

Megrendelő jogosult a műszaki mellékletben szereplő SLA értékek megsértése esetén Vállalkozótól követelni az igazoltan, Vállalkozó SLA sértésére visszavezethető ok miatti elmaradt árbevételének (díjengedmény) megtérítését olyan mértékig, ameddig az adott elmaradt árbevétel Vállalkozó felróható magatartására visszavezethető ok miatt merült fel.

A Vállalkozó kártérítési felelőssége a kár mértékétől függetlenül a káresemény bekövetkezése előtti 6 hónapban ténylegesen kifizetett vállalkozási díj összegére korlátozódik, kivéve szándékos károkozás esetén. Feladatkiadási lapon ettől a rendelkezéstől kizárólag kifejezetten erre a pontra hivatkozással lehet eltérni.

Ilyen kár a Megrendelő által, Megrendelő ügyfeleinek szerződéses kötelezettség alapján jóváírt díjengedmény, amennyiben azt igazoltan Vállalkozó – mint Megrendelő alvállalkozója - szerződésszegése okozta. Egy adott eseményhez kapcsolódó kártérítési igényt csak egy alkalommal érvényesíthet Megrendelő. Felek rögzítik, hogy Megrendelő felróható közrehatása esetén az elmaradt haszon megtérítése iránti igény a közrehatásuk arányában oszlik meg a felek között.

Megrendelő kártérítési igénnyel abban az esetben is felléphet, ha kötbérigényt nem érvényesített a Vállalkozóval szemben. Vállalkozó felelőssége nem terjed ki azokra a károkra, amelyek bekövetkezéséért más felelős, amelyek közvetlen ok-okozati viszonyban nem állnak a vállalkozói tevékenységgel. Vállalkozó nem felelős továbbá a vele szerződéses kapcsolatban nem álló harmadik fél által okozott károkért.

A kártérítés mértéke:

Megrendelő által ügyfeleinek fizetendő díjmérték, melynek tényét és mértékét Megrendelő Kivizsgálási jegyzőkönyvvel és Megrendelő és ügyfele által aláírt Minőségi teljesítés igazolással dokumentálja Vállalkozó felé.

Amennyiben a Megrendelőnek a fenti díjengedményen felül további kára keletkezett a Vállalkozó SLA sértésére visszavezethetően, úgy Vállalkozó köteles a számára felróható okokból származó károkat teljes mértékben megtéríteni.

A kártérítés módja:

A kártérítés káreseményenként kerül elszámolásra.

13.2. Opcionálisan igénybe vehető feladatok esetén

Vállalkozó a Feladatkiadási lapon szereplő nettó Vállalkozói Díj alapján köteles kötbér fizetésére az ÁSZF 9. pontjának megfelelően.

Vállalkozó kötbéren felül okozott károk esetén az ÁSZF szerinti kártérítésre köteles.

15. Jótállás

A jelen szerződés keretében szállított szoftver és/vagy hardver eszközökre az adott eszköz gyártója által meghatározott kellékszavatosság/ jótállás vonatkozik. Jótállásra egyebekben az ÁSZF 11. pontja az irányadó.

A jelen szerződésben foglalt jótállás nem érinti a Megrendelő ÁSZF 10. pontja szerinti szavatossági jogát.

16. Korrupcióellenes záradék

A Vállalkozó nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupcióellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Vállalkozó nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Vállalkozó az MVMI Zrt. ÁSZF Korrupcióellenes klauzula rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az MVMI Zrt. Antikorrupciós Politikája az Antikorrupciós Irányítási rendszer és compliance megfelelés menüpont alatt érhető el: <https://informatika.mvm.hu/Elkotelezodeseink/AntikorrupciosIranyitasiRendszerEsComplianceMegfeleles>

Az MVMI Zrt. üzleti partnereinek szóló Üzleti Magatartási Kódexe az MVMI Zrt. ÁSZF mellett elérhető: <https://informatika.mvm.hu/hu-HU/Tevekenysegunk/ASZF>

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az Üzleti Magatartási Kódex mellett elérhető képzési dokumentumot megismerte.

Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

- Mellékletek:**
1. sz. melléklet: Műszaki tartalom, SLA
 2. sz. melléklet: Műszaki teljesítésigazolás sablon
 3. sz. melléklet: IT jogosultsági lista
 4. sz. melléklet: MVMI Zrt. Általános Szerződéses Feltételek (<https://informatika.mvm.hu/hu-HU/Tevekenysegunk/ASZF>, amely fizikailag nem kerül csatolásra)
 5. sz. melléklet: Adatfeldolgozási megállapodás
 6. sz. melléklet: Feladatkiadási lap
 7. sz. melléklet: Üzemeltetést támogató szerződéses kötelezettségei

 Kádár Zsolt MVMI Zrt. 2026.04.28. 09:49	 Magyar Beatrix MVMI Zrt. 2026-04-28 09:08:47 +0200	
Kádár Zsolt üzleti alkalmazások üzemeltetési igazgató	Magyar Beatrix vezérigazgató	Szurdi Miklós ügyvezető
MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság Megrendelő		Sonrisa Informatikai Kft. Vállalkozó
Aláírás napja: az a nap, amelyen a Felek cégjegyzésre jogosult képviselői által elektronikus aláírással ellátásra kerül. Amennyiben a szerződés aláírási dátumai eltérőek, abban az esetben az aláírás napja a legkésőbb aláíró képviselő elektronikus aláírásához kapcsolódó időbélyegző szerinti időpont. A jelen szerződés elektronikus aláírása kiterjed a jelen szerződés valamennyi mellékletének az aláírására is.		

A szerződés az MVMI Zrt. 2025. 03. 15-től hatályos szerződés mintája alapján készült.

Műszaki tartalom, SLA

A Megrendelő szoftvertámogatási (support), hibaelhárítási, IT szakértői feladatokra támogatási szerződést köt az Azure DevOps rendszerek támogatására.

Vállalkozó által elvégzendő feladatok:

- ▶ Azure DevOps platform (Server & Services) üzemeltetés támogatás, a rendelkezésre állási időszakban hibaelhárításban közreműködés
- ▶ Azure DevOps platform működésével kapcsolatos IT szakértői támogatás
- ▶ Konténerizálással kapcsolatos technológiai tanácsadás

Szolgáltatás legfontosabb sikerkritériumai

- ▶ Üzletmenet folytonosság biztosítása az SLA szerint L3 szinten Azure DevOps platformok tekintetében.
- ▶ Havonta **20 óra** áll rendelkezésre a bejelentett ticketek kezelésére, a problémák elemzésére és megoldására. A 20 órát meghaladó munkavégzés a 7.2 pontban leírt feltételek szerint kerül lehívásra.

Hibajavítás SLA szerint

Az online hibabejelentő felületen beérkezett megkeresések feldolgozása, hibaelhárítás megkezdése és a hibajavítás elvégzése SLA szerint történjen AzureDevOps rendszerekkel kapcsolatos jegyek esetében.

A bejelentések a hét minden napján 0-24 óráig rögzíthetők.

A bejelentések Vállalkozó általi feldolgozása az alábbi időszakokban történjen meg:

5x11 (7-18.00) munkanapokon.

A hiba azonosítása, körülhatárolása, reprodukálása, a javításhoz szükséges lépések meghatározása az SLA táblázatban meghatározott időintervallumon belül történjen. A hibajavításhoz szükséges várható ráfordítási időről a Vállalkozó tájékoztassa bejelentőt a hibajavítás megkezdését megelőzően.

A hibajavítás az SLA táblázatban meghatározott időintervallumon belül történjen.

Kulcs felhasználói támogatás (rendelkezésre állás biztosítása)

Annak érdekében, hogy a fejlesztők és alkalmazásfelelősök gördülékenyen tudják a feladataikat elvégezni Ajánlattevő általi kulcs felhasználói támogatás biztosítása szükséges. A támogatás online, vagy telefonos elérhetőség biztosítását jelenti.

Rendszermenedzsment támogatás (rendelkezésre állás biztosítása)

Annak érdekében, hogy a rendszer- és alkalmazásüzemeltető szakemberek gördülékenyen tudják a feladataikat elvégezni a Vállalkozó általi rendszermérnöki támogatás biztosítása szükséges. A támogatás online, vagy telefonos elérhetőség biztosítását jelenti.

A támogatás terjedjen ki a platform rendszerek (Operációs rendszer, adatbázis szerver, Webszerver) és érintett alkalmazások napi üzemeltetési feladatai mellett a patch-management, verziófrissítés feladatainak támogatására is.

Fejlesztői szintű támogatás (rendelkezésre állás biztosítása)

Annak érdekében, hogy a Megrendelői fejlesztők gördülékenyen tudják a feladataikat elvégezni a Vállalkozó általi fejlesztői szintű támogatás biztosítása szükséges. A támogatás online, vagy telefonos elérhetőség biztosítását jelenti.

A támogatás igénybevétele minden esetben tagvállalati szolgáltatás specifikusan történhessen, támogatói oldalon biztosítva a megfelelő szak- és helyismerettel rendelkező szakemberek bevonását a kérdések megválaszolásába.

Közös forráskód elemzést, hibakeresést, reprodukálást igénylő feladatok, vagy jogyakorlatok időigényes bemutatója előre egyeztetett időpontban és időtartamban történhessen, melyről a Megrendelő szükség szerint video felvételt rögzíthessen.

Együttműködés módja

A Megrendelő a következőket biztosítja a feladatok elvégzésére:

- megfelelő szintű belépés a belső hálózatba,
- biztonságos távoli hozzáférés a rendszerek elérésére,
- Azure DevOps (régi nevén TFS) hozzáférés a forráskód eléréséhez, menedzseléshez,
- megfelelő, képernyő megosztást is biztosító videokonferencia eszköz használata (amennyiben szükséges),
- preferált technológiák és fejlesztési módszertanok kijelölése és megfelelő használatának ellenőrzése.

Az MVMI a munkavégzés során fenntartja a jogot, hogy bármely feladat elvégzését saját erőforrással valósítsa meg.

1. Rendelkezésre állás biztosítása

A szolgáltatás ellátásának keretében vállalt feladatok:

- a. Az SLA szintek szerinti rendelkezésre állás biztosítása.
- b. A jelen dokumentumban felsorolt rendszerek kapcsán beérkezett üzemeltetési és hibaelhárítási ticket-ek kezelése. Kizárólag az Azure DevOps Server alkalmazáshoz és annak **alkalmazás szintű** közvetlen komponenseire terjednek ki, ideértve az Application Tier szolgáltatásait (IIS, ADO Windows Services, Search), az SQL Server adatbázis-szolgáltatás szintjét (instance konfiguráció, adatbázisok, indexek, karbantartási tervek), a

A szerződés az MVMI Zrt. 2025. 03. 15-től hatályos szerződés mintája alapján készült.

reverse proxy és **alkalmazás szintű** hálózati konfigurációt (binding-ok, URL reservation-ök), a build és deployment agentek alkalmazás szintű konfigurációját, az identitásintegrációt (Active Directory, service account-ok), valamint a kapcsolódó megfigyelhetőségi és naplózási komponenseket.

- c. A szerződés hatálya nem terjed ki az Azure DevOps Servert, az SQL Servert és a build agenteket futtató Windows Server operációs rendszer szintű adminisztrációjára (OS frissítések, patch management, lemezpartíció- és kötetkezelés, rendszerszintű hálózati konfiguráció mint Windows Firewall, DNS és routing), illetve a szerverek hardverének, hypervisor vagy cloud infrastruktúra rétegének felügyeletére, amelyek az Ügyfél saját üzemeltetési hatáskörébe tartoznak, és azokhoz a Szolgáltató üzemeltetési hozzáférési jogosultsággal nem rendelkezik, és nem is igényel.
- d. Bejelentések analízálása, értelmezése, hibajavítási feladatok elvégzése.
- e. Amennyiben nem alkalmazás oldali hiba, akkor a hiba eskalálása a Megrendelő megfelelő megoldó csoportja felé.
- f. Szoftverfejlesztési hibára visszavezethető hibabejelentések javítása SLA szerint.
- g. Kulcsfelhasználói, Rendszermérnöki, Fejlesztői támogatás.

2. Szakértői támogatás (opcionális):

Az előző pontban leírt feladatokon felüli, egyedileg megrendelt szakértői támogatás biztosítása.

Rendelkezésre állási időszakban SLA szintek 5x11 alapján

Mutató megnevezése	Szolgáltatás	Probléma elhárítás megkezdése és befejezése bejelentéstől számítva	Mérési időszak
Kritikus prioritású incidens	Kritikus hiba elhárítása (a komponens hibák felderítése és kezelése, HIBA ELHÁRÍTÁSA az 1.b pont alapján)	8 munkaóra	5x11 (7.00-18.00)
Magas prioritású incidens	Magas prioritású hiba elhárítása (a komponens hibák felderítése és kezelése, HIBA ELHÁRÍTÁSA az 1.b pont alapján)	16 munkaóra	5x11 (7.00-18.00)
Normál prioritású incidens	Normál hiba elhárítása (a komponens hibák felderítése és kezelése, HIBA ELHÁRÍTÁSA az 1.b pont alapján)	4 munkanap	5x11 (7.00-18.00)
Alacsony prioritású incidens	Alacsony proritású hiba elhárítása (a komponens hibák felderítése és kezelése, HIBA ELHÁRÍTÁSA az 1.b pont alapján)	60 munkanap	5x11 (7.00-18.00)

MŰSZAKI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS *sablon*

A szerződés száma:

Megrendelés száma:

A szerződés tárgya:

Vállalkozó neve:

székhelye:

adószáma vagy SAP üzleti partner kódja:

A teljesítés időpontja/időszaka:	A feladat megnevezése:	Kifizetendő összeg: (nettó)

A teljesítés leírása:

Átadott dokumentáció:

....., .

.....

A Vállalkozó képviselője

A Megrendelő képviselője a Vállalkozó készre jelentése alapján felülvizsgálta a tárgyi szerződés teljesítését és nyilatkozik annak szerződés szerinti teljesítéséről, amely alapján a Vállalkozó

000.000.000,- Ft + ÁFA

összegű számla benyújtására jogosult.

A Megrendelő képviselőinek fentiek szerinti nyilatkozata nem értelmező úgy, hogy a Megrendelő a teljesítésigazolás kiadásával lemond bármely, a hivatkozott szerződésben rögzített jogáról, különös tekintettel a kötbér a kártérítési igények érvényesítéséről.

....., .

.....

.....

kapcsolattartó neve
törzsszáma vagy beosztása

kifizetésre jogosító
teljesítésigazolás aláírására

A szerződés az MVMI Zrt. 2025. 03. 15-től hatályos szerződés mintája alapján készült.

IT jogosultsági lista

a xxxxxxxxxxxxxxxx számú szerződéshez

A szerződés tárgya	
A szerződő partner neve	

A Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez a Megrendelőtől az alábbi jogosultságokat kapja:

név	felhasználó azonosító	jogosultság

Kelt:,

.....

Megrendelő kijelölt műszaki képviselője

.....

Vállalkozó kijelölt műszaki képviselője

ADATFELDOLGOZÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

<i>Elnevezése (teljes név):</i>	MVM Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
<i>Székhelye:</i>	7030 Paks, Vasút utca 1.
<i>Cégjegyzék száma:</i>	17 10 001240
<i>Adószáma:</i>	13649588-2-17
<i>Közösségi adószáma:</i>	HU13649588
<i>Bankszámlát vezető pénzüintézet neve és bankszámla száma:</i>	Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-26176666

mint megbízó, továbbiakban: Megbízó

másrészről

<i>Elnevezése (teljes név):</i>	Sonrisa Informatikai Kft.
<i>Székhelye:</i>	1138 Budapest, Népfürdő utca 22.
<i>Cégjegyzék száma:</i>	01-09-877659
<i>Adószáma:</i>	13873222-2-41
<i>Bankszámlát vezető pénzüintézet neve és bankszámla száma:</i>	Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000001-99676587

mint megbízott, továbbiakban: Megbízott (a Megbízó és a Megbízott külön-külön a „Fél”, együttesen a „Felek”) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

A Megbízó a jelen Megállapodással egyidejűleg, határozott időtartamra **Azure DevOps támogatási szerződés** tárgyban Szerződést kötött Megbízottal (a továbbiakban: Szerződés), amely részletesen meghatározza azon szolgáltatásokat, amelyeket a Megbízott nyújt a Megbízó részére.

Tekintettel arra, hogy

- a Szerződés tárgyát képező alábbi szolgáltatások teljesítése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (**Rendelet**) szerinti személyes adatok kezelése folyik,
- a Szerződés tárgyát képező fenti szolgáltatások teljesítése során a Megbízó a Rendelet 4. cikk 7. pontja szerinti adatkezelőnek, míg Megbízott a 8. pontja szerinti adatfeldolgozónak minősül,

Felek az alábbi Megállapodást kötik egymással a Rendelet 28. cikk (3) bekezdése alapján:

1. A Megállapodás tárgya

Megbízó, mint adatkezelő a jelen Megállapodás aláírásával megbízást ad Megbízott, mint adatfeldolgozó részére, hogy Megbízó érdekében és utasításainak megfelelően a Szerződés alapján végzett tevékenységhez, szolgáltatáshoz kapcsolódóan személyes adatok feldolgozását végezze a jelen Megállapodásban meghatározott adatkezelési célokkal kapcsolatban, amely megbízást Megbízott jelen Megállapodás aláírásával elfogadja.

2. A Megbízott feladatai

- 2.1. A Megbízott adatfeldolgozó feladata a 2. sz. mellékletben meghatározott adatkezelési tevékenységek Megbízó nevében történő ellátása.
- 2.2. Megbízott tevékenységi körén belül felelős a Szerződés teljesítésével összefüggésben birtokába került személyes adatok 2. sz. mellékletben meghatározottak szerinti kezeléséért, és felelős bármely egyéb, a személyes adatokon általa jogosulatlanul végzett műveletért.
- 2.3. A Megbízott a Szerződés és jelen Megállapodás teljesítése során köteles gondoskodni a jelen Megállapodásban, valamint annak alapján a Megbízó utasítási jogkörében meghatározott adatkezelési döntéseinek, így különösen a technikai, szervezési és biztonsági intézkedéseknek a betartásáról.
- 2.4. A Felek megállapodnak abban, hogy az adatkezelés célját, az adatfeldolgozó tevékenységével érintettek körét, a személyes adatok típusát, az adatkezelés időtartamát, célját a jelen Megállapodás **2. sz. mellékletében** határozzák meg.
- 2.5. Megbízott a Megállapodás időbeli hatálya alatt köteles jelezni Megbízó számára, ha a Szerződés szerinti – adatkezelési tevékenységgel járó – szolgáltatások teljesítésével összefüggésben olyan körülmény merül fel,

A szerződés az MVM Zrt. 2025. 03. 15-től hatályos szerződés mintája alapján készült.

- amely a 2. sz. mellékletben nem került rögzítésre.
- 2.6. A Megbízott az érintett személyek felé önállóan a saját nevében nem járhat el, nyilatkozatot nem tehet. Valamennyi nyilatkozat megtételére a Megbízó jogosult.
- 2.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott az adatkezeléssel érintett személyes adatok mozgatása vonatkozásában a Szerződés szerinti szolgáltatást megfelelő titkosítással védett adathordozón vagy alkalmazás útján teljesíti a Megbízó részére.¹
- 2.8. A Szerződés szerinti szolgáltatás során Megbízott által végzett adatkezelés technikai és szervezési feltételeit a jelen Megállapodás **3. számú melléklete** tartalmazza.
- 2.9. A Megbízott a jelen Megállapodás szerinti adatfeldolgozás során köteles betartani a Rendelet, valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok – különösen a Rendelet – rendelkezései a jelen Megállapodás rendelkezéseitől eltérnek, a Szerződés és a Megállapodás teljesítése során a jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. A jogszabályok megváltozása esetén a Felek a lehető legrövidebb időn belül módosítják a jelen Megállapodást a jogszabályoknak és a Felek akaratának megfelelően azzal, hogy a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében történő módosítást egyik Fél sem jogosult megtagadni és a késlekedésből eredő kárért a késedelmet okozó Fél felel.

3. Megbízó feladatai, felelősségei

- 3.1. Megbízó köteles mindazon személyeket tájékoztatni a Megbízott adatfeldolgozó tevékenységéről, akiknek a Megbízott a személyes adatait kezeli.
- 3.2. A Megbízó, mint adatkezelő felelős a jelen Megállapodás tárgyát képező adatkezelési műveletek jogi megfelelőségéért (különösen az adatkezelés céljának meghatározásáért, a jogalap megfelelőségéért, az érintettek irányában teljesítendő tájékoztatási kötelezettségek végrehajtásáért, stb.).
- 3.3. Megbízó jelen Megállapodással illetőleg esetenként írásbeli utasítást ad a Megbízott részére a személyes adatok kezelését érintően.
- 3.4. Megbízó felel az általa adott utasítások jogszerűségéért.
- 3.5. A Megbízó vállalja, hogy amennyiben a Megbízott teljesítéséhez adatok, információk, vagy egyéb nyilatkozatok szükségesek, úgy azokat igény esetén haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül átadja, illetve megadja a Megbízottnak.

4. A megbízás teljesítése

- 4.1. Cél meghatározása és döntések:
- 4.1.1. Az adatok kezelésének célját kizárólag a Megbízó jogosult meghatározni, az adatok kezelésével kapcsolatban a Megbízó dönt (lásd 2. sz. melléklet).
- 4.1.2. A Megbízott az adatokkal kapcsolatban érdemi döntés meghozatalára nem jogosult.
- 4.2. Hozzáférhetőség korlátozása
- 4.2.1. Megbízó jelen Megállapodás aláírásával hozzájárulását adja, hogy a Megbízott a Megállapodás megkötésének időpontjában további adatfeldolgozóként a **4. számú mellékletben** megjelölt al-adatfeldolgozókat vegye igénybe.
- 4.2.2. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy további adatfeldolgozót kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli engedélyének birtokában vesz igénybe.
- 4.2.3. A Megbízott kizárólag olyan további adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jelen Megállapodás illetve a Rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
- 4.2.4. A Megbízott bármely al-adatfeldolgozóval a jelen Megállapodással megegyező tartalmú szerződést köteles megkötöni.
- 4.2.5. A Megbízott kijelenti és szavatolja, hogy az adatfeldolgozási tevékenységét úgy végzi, hogy más személynek, így különösen a jelen Megállapodásban nem nevesített vagy harmadik országban letelepedett adatfeldolgozónak vagy adatkezelőnek nem biztosít hozzáférést.
- 4.3. Utasítási jog
- 4.3.1. A Megbízott a személyes adatokat kizárólag Megbízó írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy a magyar jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.
- 4.3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás teljesítése során a Megbízó által adott, e-mail útján megküldött utasításait írásbeli utasításoknak tekintik.
- 4.3.3. Felek rögzítik, hogy az adatfeldolgozási műveletekre vonatkozóan adott utasításai jogszerűségéért a Megbízó felel.
- 4.3.4. A Megbízó a jelen Megállapodás időbeli hatálya alatt bármikor jogosult ellátni a Megbízottat az adatfeldolgozási tevékenységre vonatkozó érdemi utasításokkal, amelyeket a Megbízott köteles

¹ Ez a rendelkezés az adathordozóra vonatkozik, nem pedig a személyes adat titkosítására. Ha szükséges, pl. ezt a 3. sz. mellékletben lehet tovább specifikálni.

- végrehajtani.
- 4.3.5. Amennyiben a Megbízott a Megbízótól az alkalmazandó adatvédelmi jogi rendelkezésekbe ütköző utasítást kap, azt köteles haladéktalanul a jelen Megállapodásban meghatározott kapcsolattartási szabályok szerint jelezni részletesen a Megbízónak, ismertetve az utasítás jogellenességének okát.
- 4.3.6. A Megbízó a Megbízott nyilatkozata alapján dönt az utasítás fenntartásáról vagy megváltoztatásáról, és erről haladéktalanul értesíti a Megbízottat, aki az utasítást köteles végrehajtani. A Megbízó által adott utasítások jogszerűségéért a Megbízó felel.
- 4.3.7. Ha a Megbízott a Megbízó utasításai hiányában, utasításokat túllépve vagy megszegve a jelen Megállapodás tárgyát képező személyes adatokon bármilyen további műveletet végez, úgy az ilyen tevékenységéért kizárólagos felelősséggel tartozik.
- 4.3.8. A Megbízó utasításai és a jelen Megállapodás feltételei közötti ellentmondás esetén az érintett személyek személyes adatainak magasabb szintű védelmét biztosító rendelkezés szerint kell eljárni.
- 4.3.9. Amennyiben bármely oknál fogva a Megbízott nem képes megfelelni a Megbízó utasításainak és/vagy a jelen Megállapodás feltételeinek, akkor arról haladéktalanul köteles a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint tájékoztatni a Megbízót, és köteles egyidejűleg megtenni a Megbízó utasításaiban meghatározott megfelelő védelmi szintet biztosító más technikai, szervezési, biztonsági intézkedéseket.
- 4.3.10. Amennyiben a Megbízott a személyes adatok védelmét technikai szervezési, biztonsági intézkedésekkel nem tudja biztosítani, akkor a Megbízó az adatfeldolgozást felfüggesztheti, amelyről a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint írásban tájékoztatja Megbízottat.
- 4.4. Ellenőrzési jog
- 4.4.1. A Megbízó bármikor jogosult ellenőrizni a Megbízott tevékenységét, és ennek keretében jogosult a Megbízott és további adatfeldolgozói székhelyére, telephelyére, fióktelepére, vagy bármely, az adatok tárolásának helyére (továbbiakban: telephely) belépni, az adatfeldolgozással kapcsolatos dokumentumokat, elektronikus állományokat – így különösen napló állományokat – korlátozás nélkül megismerni, a Megbízottól adatszolgáltatást, tájékoztatást kérni.
- 4.4.2. A Megbízott köteles biztosítani a Megbízó fenti ellenőrzési jogának gyakorlását.
- 4.4.3. A Megbízott és további adatfeldolgozói telephelyén, vagy az adatok tárolási helyén folytatott ellenőrzést a Megbízó, vagy képviselőjében az adatvédelmi tisztviselője, vagy a felek által közösen kiválasztott független szakértő, auditor (továbbiakban: ellenőrzést végző) a Megbízó által cégszerűen aláírt Megbízólevél bemutatásával végezhet.
- 4.4.4. Nem helyszíni ellenőrzés lefolytatása esetén a Megbízó és a Megbízott közötti kapcsolatban a jelen Megállapodásban kapcsolattartásra kijelölt személyek, illetőleg az adatvédelmi tisztviselő járnak el.
- 4.4.5. A Megbízó az ellenőrzés során készített jelentése 1 (egy) példányát köteles megküldeni a Megbízottnak, amelyre a Megbízott a jelentés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül észrevételt tehet.
- 4.4.6. Az ellenőrzési jelentés elfogadásáról és az esetlegesen szükséges intézkedésekről a Megbízó dönt.
- 4.5. Tájékoztatási kötelezettség
- 4.5.1. A Megbízott köteles azonnal és szakszerűen reagálni a Megbízótól érkező, a jelen Megállapodás tárgyát képező adatfeldolgozási tevékenységre vonatkozó valamennyi kérdésre.
- 4.5.2. A Megbízott kötelezettséget vállal, hogy azonnal értesíti a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint a Megbízót, ha
- hozzá valamely személy az adatfeldolgozással összefüggésben bármely kérdéssel, kérelemmel fordul,
 - hozzá a személyes adatok kiadására vonatkozó hatósági, bírósági megkeresés érkezik,
 - bármilyen incidens bekövetkezik.
- A Megbízott mindegyik esetben köteles az értesítéssel egyidejűleg a kapcsolódó dokumentumokat – így különösen a kérelmeket, hatósági megkereséseket, jegyzőkönyveket – a Megbízónak megküldeni és köteles segíteni őt az érintettek jogainak gyakorlása keretében a kérelmek megválaszolásakor.
- 4.6. Érintetti kérelmek teljesítése
- 4.6.1. Amennyiben a kezelt személyes adatok érintette a számára az Európai Unió kötelező jogi aktusa, vagy a magyar jogszabályok által biztosított valamely információs önrendelkezési jogának érvényesítése céljából kérelmet nyújt be Megbízott részére, Megbízott köteles a Megbízót a kérelem benyújtásáról haladéktalanul értesíteni és az érintett kérelmét az azzal összefüggésben keletkezett valamennyi információval és dokumentummal együtt a Megbízó részére továbbítani.
- 4.6.2. A kérelem elbírálása és annak alapján az intézkedés meghozatala a Megbízó feladata, azonban a Megbízott – a Megbízó erre vonatkozó kérése esetén - köteles a kérelem elbírálásához további információt szolgáltatni, valamint köteles közreműködni a kérelem alapján meghozott intézkedés végrehajtásában.

- 4.6.3. Megbízó köteles az érintett személy kérelmére tájékoztatást adni az általa kezelt, illetőleg Megbízott által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
- 4.7. Incidensek kezelése:
- 4.7.1. Amennyiben adatvédelmi incidens következik be, a Megbízott köteles haladéktalanul intézkedni az incidens orvoslása és a kár megelőzése, amennyiben a kár nem megelőzhető, akkor elhárítása, amennyiben pedig a kár nem elhárítható, akkor a kár csökkentése érdekében. A Megbízott az esemény tudomására jutásától számítva indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 4 (négy) órán belül köteles tájékoztatni a Megbízót és az adatvédelmi tisztviselőt a 4.7.3. pont szerinti terjedelemben.
- 4.7.2. Amennyiben az incidensfolyamatosan fennáll, akkor a személyes adatok védelme érdekében a Megbízó dönthet az adatfeldolgozással érintett szolgáltatás nyújtásának felfüggesztéséről.
- 4.7.3. Az incidensről – a 4.7.1. pont szerinti tájékoztatással egyidejűleg – a Megbízott köteles két példányban jegyzőkönyvet felvenni, amely tartalmazza:
- a) az esemény bekövetkezésének időpontját és helyét, érintett informatikai alkalmazást, fizikai tárolási helyeket,
 - b) a jegyzőkönyv felvételének időpontját és helyét,
 - c) az esemény leírását,
 - d) az incidens során érintett személyek és kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 - e) az incidens valószínűsíthető következményeit és az orvoslása érdekében tett intézkedések leírását,
 - f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását,
 - g) a jegyzőkönyvet felvevő és az incidenst vizsgáló személy nevét, telefonszámát és aláírását
 - h) az eseményt észlelő személy nevét és telefonszámát valamint
 - i) a jegyzőkönyvet ellenjegyző kapcsolattartó nevét és aláírását.
- A felek által aláírt jegyzőkönyv egyik példánya a Megbízottat, a másik példánya a Megbízót illeti meg.
- 4.7.4. A Megbízó - a 4.7.1. pont szerinti bejelentés alapján - 72 órán belül dönt az incidens soron kívüli vizsgálatáról, hatósági bejelentési és érintetti értesítési kötelezettségek megtételéről. A vizsgálatról készített jelentés 1 (egy) példányát a Megbízó átadja a Megbízottnak.
- 4.7.5. A Felek a Megbízott által készített jegyzőkönyv és a Megbízó szükség szerinti vizsgálata, ellenőrzése során tett megállapítások alapján haladéktalanul egyeztetnek az incidens részleteinek, orvoslásának és a jövőben való bekövetkezés megelőzésének további szükséges intézkedéseiről.
- 4.7.6. Amennyiben a Felek a szükséges intézkedésekről az incidens bekövetkezését követő 3 (három) munkanapon belül nem tudnak megállapodni, akkor arról a Megbízó egyoldalúan dönt, utasítja a Megbízottat, amelyet a Megbízott köteles végrehajtani.
- 4.8. Közreműködés adatvédelmi hatásvizsgálatban:
- 4.8.1. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó kérésére valamennyi információt 24 órán belül rendelkezésre bocsát, ami a Megbízó adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésére vonatkozó kötelezettségének – ideértve a felügyeleti hatósággal folytatott előzetes konzultációs kötelezettséget és az érintettek tájékoztatását is – teljesítéséhez szükséges.
- 4.8.2. Amennyiben az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásában a Megbízott szakértő képviselőjének személyes közreműködése és/vagy a Megbízott telephelyére való belépés biztosítása és/vagy a Megbízott által végzett jelen Megbízási szerződés szerinti adatkezelési műveletek során keletkező adatok megismerése szükséges, azt a Megbízó vagy a Megbízó által megbízott szakértő számára biztosítja.
- 4.8.3. A Megbízott köteles továbbá a Megbízó rendelkezésére bocsátani a releváns megbízotti tevékenysége kapcsán készített vagy az általa használt informatikai alkalmazások fejlesztői által készített adatvédelmi hatásvizsgálatok eredményét.
- 4.9. Az adatkezelés biztonsága
- 4.9.1. A Megbízott a részére továbbított személyes adatokat a szükséges (az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat figyelembevételével) technikai és szervezési intézkedések meghozatala útján köteles védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltozás/megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés, és megsemmisülés ellen.
- 4.9.2. Megbízott kijelenti, hogy intézkedéseket hozott annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró (beleértve a további adatfeldolgozókat is), a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően tekelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre jogszabály kötelez.
- 4.9.3. Megbízott köteles továbbá az alkalmazott technikai és szervezési intézkedéseket a jelen Megállapodás teljesítése során a technológia mindenkori állása és az adatfeldolgozás körülményeinek alakulásához mérten észszerű időközönként felülvizsgálni és a megfelelő szintű

- adatbiztonság érdekében a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani.
- 4.9.4. A Megbízott köteles a jelen Megállapodás alapján kezelt személyes adatokat, valamint a feladataival kapcsolatban keletkezett egyéb adatokat, információkat és az ezeket hordozó dokumentumokat elkülönítetten kezelni.
- 4.9.5. A Megbízottnak képesnek kell lennie arra, hogy a jelen Megállapodásból eredő információ szolgáltatási kötelezettségeit a Megbízó irányában korlátozás nélkül teljesíteni tudja, valamint a személyes adatok törlése (más adatok sérelme nélkül) végrehajtható legyen.
- 4.9.6. A Megbízott köteles együttműködni a Megbízóval az esetleges hatósági ellenőrzések és a jogszabályi megfelelés igazolása során, továbbá haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megbízót, amennyiben a vonatkozó jogszabályi követelmények megsértését vagy annak veszélyét észleli.
- 4.9.7. A Megbízott az adatfeldolgozói tevékenysége teljes időszaka alatt köteles megőrizni minden személyes adatot, azokat Megbízó utasításának hiányában törölni nem jogosult. A Megbízott – eltérő jogszabályi kötelezés hiányában – az általa az Adatkezelő nevében kezelt adatokat, ide értve az azokról készített másolatot, a Szerződés teljesítése/megszűnése vagy a jelen Megállapodás megszűnése után a Megbízó utasítása szerint visszaállíthatatlanul törli, amelyről a Megbízó kapcsolattartóját írásban értesíti vagy – a Megbízó döntésétől függően – minden személyes adatot visszajuttat a Megbízónak átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett (az elektronikusan kezelt adat egyidejű, visszaállíthatatlan törlése mellett). Az adatok törléséről vagy visszajuttatásáról a Megbízó köteles írásban (ide értve az e-mailt) nyilatkozni.
- 4.9.8. A Megbízott kijelenti és szavatol azért, hogy az arra jogosult akkreditált szervezet által kiállított (pl. ISO 9001, 27001) tanúsítvánnyal rendelkezik az informatikai rendszerei működtetési folyamataira. A tanúsításnak többek között ki kell terjednie a Megbízott adatfeldolgozói tevékenységére.²

5. Felelősség

- 5.1. A Megbízott felelős az adatfeldolgozási tevékenység keretében végzett valamennyi művelet szakszerű, szakértőtől elvárható végrehajtásáért, és a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségei elmulasztásáért.
- 5.2. A Megbízott felelős mindazon kárért, amely az adatfeldolgozási tevékenységével összefüggésben vagy annak eredményeként következett be.
- 5.3. A Megbízott felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely abból származik, hogy nem tartotta be az adatvédelmi rendelkezésekben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozót terhelő rendelkezéseket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.
- 5.4. A Megbízott közvetlenül és teljes körűen felel a Megbízó vagy az érintett felé az al-adatfeldolgozója Rendeletnek és jelen Megállapodásban foglaltaknak meg nem feleléséért.
- 5.5. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízót mentesíti valamennyi felmerülő jogkövetkezmény alól, amennyiben a Megbízóval szemben bármely harmadik személy – ide értve az érintettet és a hatóságot is – igényt kíván érvényesíteni, és az igény érvényesítésének alapja a Megbízott hibájára vezethető vissza.
- 5.6. Amennyiben harmadik személy az adatfeldolgozással kapcsolatosan a Megbízottnak az 5.1-5.4. pontokban meghatározott felelősségi körébe tartozó okból a Megbízóval szemben pert indít, a Megbízó a perrel a Megbízottat a keresetlevél kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesíti és a Megbízottat perbe hívja a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXCV. törvény 45. §-ában foglaltak szerint. A Megbízott köteles a perbe hívást elfogadni és a perbe belépni.
- 5.7. A Megbízott köteles az 5.6. pont szerinti perben a beadványokat, jognyilatkozatokat, jogorvoslatokat a Megbízóval előzetesen egyeztetni. A Megbízott a perben csak a Megbízó előzetes hozzájárulásával tehet olyan nyilatkozatot, ami a Megbízóra nézve kötelezettséget keletkeztet. Felek jelen Megbízási szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy a Megbízott a peres eljárás során a Megbízót terhelő valamennyi kifizetés (pl. illeték, szakértői díj) valamint a Megbízó terhére a bíróság jogerős ítéletével megállapított valamennyi költség, díj, kártérítés, egyéb kifizetés teljesítését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:203.§ (1) bekezdésében leírtak alapján átvállalja a Megbízótól. A tartozásátvállalásra a Ptk. 6:203-6:207.§-ában foglaltak irányadók.
- 5.8. A felelősségre egyebekben a Rendelet 82. cikkében foglaltak az irányadók.

6. Titoktartás és tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

- 6.1. Felek kötelesek minden, a másik Féllel kapcsolatos információt, dokumentumot bizalmasan, üzleti titokként kezelni, valamint szavatolják, hogy harmadik személyek részére ezen információkat, dokumentumokat nem adják ki.
- 6.2. A titoktartási kötelezettség a Megállapodás fennállása alatt és azt követően is időkorlát nélkül fennáll.
- 6.3. Jelen Megállapodás bármely okból történő megszűnését követően Megbízott minden Megbízóval, illetve a megbízással kapcsolatos iratot, dokumentumot, elektronikus adatbázist átad Megbízónak.
- 6.4. A titoktartási kötelezettséget bizonyítottan és felróhatóan megszegő Fél köteles megtéríteni a másik Félnek ennek kapcsán ért összes kárt.
- 6.5. Nem vonatkozik a Felekre a fenti titoktartási kötelezettség azon tájékoztatók tekintetében, amelyeket az

² Amennyiben a szerződő partner informatikai szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó, egyéb esetben törölhető rendelkezés.

adatvédelmi tárgyú Európai Unió kötelező jogi aktusok és magyar jogszabályok alapján kötelesek nyújtani az érintettek részére.

- 6.6. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megbízási szerződés teljesítésével összefüggésben biztosítja az adatok kezelését végző személyek adatvédelmi/titoktartási kötelezettségvállalását. Megbízott a jelen Megbízási szerződés aláírásával egyidejűleg köteles kioktatni a részéről az adatfeldolgozási tevékenységet végző személyeket az adatvédelemmel kapcsolatos előírásokról, és köteles gondoskodni arról, hogy ezen személyek aláírják az 1. számú melléklet szerinti tartalmú Titoktartási Nyilatkozatot, egyúttal tevékenységükért úgy felel, mint sajátjáért.

7. Díjak és fizetési feltételek

Tekintettel arra, hogy Megbízott a jelen Megállapodás szerinti tevékenységét a Megbízó és a Megbízott közötti Szerződés tárgyát képező feladatok keretében látja el, a Szerződésben meghatározott díjazáson kívül további díjazásra vagy költségtérítésre nem jogosult.

8. Kötbér

- 8.1. A Megbízott hibás teljesítési kötbért köteles a Megbízónak fizetni, amennyiben a jelen Megállapodás rendelkezéseit megszegi.
- 8.2. A hibás teljesítési kötbér mértéke a Szerződés szerinti hibás teljesítés miatti kötbér összegével megegyező. A kötbérre egyebekben a Szerződés rendelkezései az irányadók.

9. Vegyes és záró rendelkezések

- 9.1. Jelen Megállapodás mindkét fél által történő aláírás napjával lép hatályba, és azt a Felek a Szerződés tartamával egyező időtartamra kötik.
- 9.2. A Megállapodás módosítása, kiegészítése csak írásos formában, a Felek cégszerű aláírásával történhet, kivéve a mellékletekben megjelölt aktualizálás módját.
- 9.3. Amennyiben a Felek bármelyike egy vagy több esetben nem, vagy csak késedelmesen tiltakozik a jelen Megállapodás valamely pontjának megszegése miatt, illetve a jelen Megállapodás biztosított bármely jogosultság érvényesítéséről egy vagy több esetben lemond, vagy azt csak késedelmesen, vagy egyáltalán nem érvényesíti, ez nem tekinthető a többi jogosultság érvényesítéséről való lemondásnak, vagy a szerződésszegésből, illetve bármilyen későbbi szerződésszegésből eredő igény érvényesítéséről való lemondásnak.
- 9.4. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jelen Megállapodás is automatikusan megszűnik.
- 9.5. A Megbízó a jelen Megállapodást azonnali hatállyal jogosult a Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozatával felmondani, ha a Megbízott a jelen Megállapodást vagy a Megbízónak az adatfeldolgozásra vonatkozó utasításait megszegi.
- 9.6. Felek a Szerződésből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat tárgyalásos úton megoldani. Abban az esetben, ha ez nem vezet eredményre, a Szerződés szerinti bíróság illetékessége az irányadó.
- 9.7. Felek kijelölt kapcsolattartói a jelen Megállapodás teljesítése kapcsán, amennyiben különbözik a Szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyétől:

Megbízó részéről:	Megbízott részéről:
név: Kur József	név: Miklós Nándor
tel: +36 20 8517949	tel: +36 70 3767979
e-mail: kjozsef@mvmi.hu	email: miklosn@sonrisa.hu

- 9.8. Felek a Megállapodásban foglaltak teljesítése során egymással együttműködve és egymást támogatva kötelesek mindvégig eljárni.
- 9.9. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodással összefüggésben tudomásukra jutott, üzleti titoknak minősülő információkat bizalmasan kezelik, azokat illetéktelen harmadik személyek részére hozzáférhetővé nem teszik.

Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy az MVM Csoport irányító tagja, az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; Céjegyzékszám: Cg. 01-10-041828.; rövidített neve: MVM Zrt.) – az MVM Csoport irányítása és az egységes üzleti koncepció megvalósítása érdekében –, valamint a Megbízó részére beszerzés szolgáltatási tevékenységet végző, továbbá a számláit szerződés alapján kezelő MVM Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; Céjegyzékszáma: Cg. 01-10-048351; rövidített neve: MVM Services Zrt.), a szerződésbe betekintsen, az abban foglaltakat megismerje. Az MVM Zrt.-t és az MVM Services Zrt.-t a megismert és átadott adatok tekintetében a Megbízóval azonos titoktartási kötelezettség terheli, amely kötelezettség megsértése esetén a Szerződő Partnerrel szemben a Megbízó köteles helytállni. 9.10. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a Rendelet vonatkozó rendelkezései, és az egyéb

A szerződés az MVMi Zrt. 2025. 03. 15-től hatályos szerződés mintája alapján készült.

adatvédelmi tárgyú Európai Unió kötelező jogi aktusok, valamint adatvédelmi tárgyú vonatkozó magyar jogszabályok alkalmazandóak.

- 9.11. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Megállapodás a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Erre való tekintettel a jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre, így különösen a Megállapodás hatálya, felmondási ideje és annak feltételeire a Szerződés rendelkezései irányadóak.
- 9.12. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen Megállapodás aláírásával valamennyi, korábban a Megbízott és a Megbízó által kölcsönösen aláírt adatvédelmi és adatfeldolgozási tárgyú szerződés hatályát veszíti.

Feleket képviselő személyek anyagi és büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével kapcsolatosan képviseleti jogosultságuk semmiben sem korlátozott.

Felek a jelen Megállapodást elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt az arra jogosult képviselőik által jóváhagyólag aláírják.

Mellékletek:³

- | | |
|--------------------|---|
| 1. sz. melléklet – | Titoktartási nyilatkozat minta |
| 2. sz. melléklet – | A Megbízó nevében végzett adatkezelési tevékenység részletes meghatározása |
| 3. sz. melléklet – | A Megbízó nevében végzett adatkezelési tevékenység részletes technikai és szervezési feltételei |
| 4. sz. melléklet – | A Megbízott által igénybe vett további adatfeldolgozók listája |

³ 1.-2. mellékletek: KÖTELEZŐ MELLÉKLET (de a csoportszintű beszerzési keretszerződés szerinti csatlakozási szerződés tovább részletezheti). 3.-4. mellékletek: szükség szerint (és a csoportszintű beszerzési keretszerződés szerinti csatlakozási szerződés is tartalmazhatja, vagy tovább részletezheti).

ADATFELDOLGOZÁSI MEGÁLLAPODÁS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT MINTA

Alulírott (név, lakcím) e nyilatkozattal kötelezem magamat, hogy az [Adatfeldolgozási megállapodás Megbízottjának neve és székhelye], mint adatfeldolgozó (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) által más adatkezelő nevében végzett adatkezelés során az Adatfeldolgozó üzleti partnerei, ügyfelei működésével, tevékenységével kapcsolatosan tudomásomra jutott minden információt, adatot, a nevükben kezelt személyes adatot (a továbbiakban együttesen: Adat) megőrzöm az Adatfeldolgozóval létesített munkaviszonyom / egyéb jogviszonyom fennállása során és azt követően is, határidő nélkül.

Kötelezettséget válllok arra, hogy a birtokomba jutott Adatot megőrzöm, azt jogosulatlanul nyilvánosságra nem hozom, harmadik fél részére nem adom át és harmadik fél számára hozzáférhetővé nem teszem, illetve azzal egyéb módon nem élek vissza.

Tudomásul veszem, hogy a védendő Adat az Adatfeldolgozónak és bármely ügyfelének gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan információ és adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági, piaci vagy egyéb méltányolható érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.

Kötelezem magam, hogy minden a munkám során birtokomba jutott Adatot csak munkavégzésem során az ahhoz szükséges mértékben, az Adatfeldolgozó és az adatkezelő(k) között megkötött szerződés vagy más jogi aktus rendelkezéseinek megfelelően használjak fel.

Tudomásul veszem, hogy az Adatok védelmével kapcsolatos szabályok megszegésének polgári jogi, munkajogi és büntetőjogi következményei lehetnek. Fentebbi kötelezettségek alól csak akkor mentesülök, ha:

- a) törvényben meghatározott kötelezettségemnek teszek eleget,
- b) a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben előírt bejelentési kötelezettségemnek teszek eleget,
- e) bennfentes kereskedelemmel, piacbefolyásolással vagy a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségemnek teszek eleget.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen titoktartási nyilatkozatban meghatározott kötelezettséget megszegem, úgy azért teljes körű felelősséggel tartozom. A jelen titoktartási nyilatkozatban foglaltak megszegése a hatályos munkaszerződésemben / egyéb szerződésemben foglaltak súlyos megszegésének minősül, amely felhatalmazza az Adatfeldolgozót arra, hogy a titoktartás megszegésére hivatkozással éljen a szerződéselem azonnali hatályú felmondásának jogával.

Kelt:

.....
aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:
Lakcím:
Aláírás:

Név:
Lakcím:
Aláírás:

ADATFELDOLGOZÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE
A Megbízó nevében végzett adatkezelési tevékenység részletes meghatározása⁴

A Szerződés szerinti szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési tevékenység		Személyes adatok kategóriái			A Szerződés szerinti szolgáltatás további adatvédelmi feltételei		
Az adatkezelés célja	Érintetti kör(ök)	Személyes adatok vagy információk	Különleges adatok (igen/nem)	Gyermekek adatai (igen/nem)	Adatkezelés időtartama	Ha a Megbízott Adatfeldolgozó végez adattovábbítást, kinek	A Megbízott Adatfeldolgozó által alkalmazott IT rendszer / egyéb módszer
A szerződéseknek a jogszabályi elvárásokkal összhangban történő előkészítése érdekében a szerződéskezelésre vonatkozóan meghatározott dokumentumokkal és elektronikus rendszerekkel összefüggő személyes adatok kezelése a szerződésben szereplő felek, kapcsolattartók és képviselők vonatkozásában.	Szerződéses kapcsolattartók, cégképviselők, közreműködők	Név, Munkáltató/foglalkoztató, Munkakör/beosztás, Elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím)	Nem	Nem	A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési időig		SalesForce, Microsoft Office365
Szerződések teljesítése során keletkező dokumentumok nyilvántartása (jegyzőkönyvek, műszaki dokumentumok stb.).	Szerződéses kapcsolattartók, cégképviselők, közreműködők	Név, Munkáltató/foglalkoztató, Munkakör/beosztás, Elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím)	Nem	Nem	A szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési időig		SalesForce, Microsoft Office365

⁴ Az 1-6. oszlopokat a Megbízó illetékes adatkezelő szakterülete, a 7-8. oszlopot a Megbízott tölti ki.

ADATFELDOLGOZÁSI MEGÁLLAPODÁS 3. SZÁMÚ MELLÉKLET
A Megbízó nevében végzett adatkezelési tevékenység részletes technikai és szervezési feltételei⁵
(SZÜKSÉG SZERINT ALKALMAZANDÓ)

A Megbízott valamennyi adatkezelése tekintetében megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket melyek a személyes adatok biztonságát biztosítják, továbbá betartja a Megbízó biztonsági szabályait.

A Megbízott a saját infrastruktúráján végzett feladatok esetében a Megbízó adatait nem használja fel.

A Megbízott a Megbízó produktív rendszerében lévő adatokat nem tölti le, másolatot nem készít.

A programváltoztatások esetében a Megbízott az általa végzett fejlesztéseket teszteli különösen annak érdekében, hogy biztosítsa

- a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
- b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
- c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
- d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságá

és

- f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A programváltoztatásokat a Megbízott csak a Megbízó engedélyével helyezhet üzembe a Megbízó produktív infrastruktúráján. A Megbízott amennyiben távoli eléréssel végzi feladatit, akkor csak a Megbízó által biztosított távoli elérés szolgáltatást használja.

A Megbízott biztosítja a feladatai végzése során az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai és adminisztratív védelmét, az éppen munkavégzéssel érintett adatokhoz, fájlokhoz, iratokhoz csak a feladattal érintett jogosultak férhetnek hozzá, a személyes adatokat tartalmazó papír alapú iratok fizikailag biztonságosan vannak elzárva.

⁵ HA a Megbízó Adatkezelési Nyilvántartása (Z oszlopa) tartalmaz (vagy tartalmaznia kellene) bármilyen speciális feltételt, amely a jelen Megállapodás törzsszövegéből nem következik egyértelműen, azokat kell itt meghatározni. Pl. ha vannak egyedi tárolási, anonimizálási elvárások a Szerződés szerinti szolgáltatással kapcsolatban vagy bármely konkrét biztonsági előírás, ami nem következik általánosan a GDPR-ből (ellenpélda: hogy jogellenesen nem hozhatja nyilvánosságra, az következik a GDPR-ből is és a Megállapodásból is, azt itt nem szükséges részletezni).

ADATFELDOLGOZÁSI MEGÁLLAPODÁS 4. SZ. MELLÉKLET
A Megbízott által igénybe vett további adatfeldolgozók listája
(SZÜKSÉG SZERINT ALKALMAZANDÓ)

cégnév	székhely	cégjegyzék-szám	adószám	konkrét adatkezelési tevékenység meghatározása, amelyhez a további adatifeldolgozó igénybe vételére szükség van

FELADATKIADÁSI LAP

a számú szerződéshez

Feladatkiadási lap sorszáma:/20..

A szerződés tárgya	
A lehívás száma a Megrendelőnél	
A szerződő partner neve	
A lehívás száma a Vállalkozónál	
A lehívásban a munkák koordinálására kijelölt személy	Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről:
megnevezése	
A feladat leírása	
A vállalkozó a feladat teljesítése során személyes adatokat lát, adatfeldolgozást végez-e?	Igen/Nem Ha „Igen” a válasz és a szerződéskötéskor nem lett kötve „Adatfeldolgozási megállapodás” akkor az 5. sz. melléklet utólagos megkötése szükséges a szerződéshez.
A vállalkozó részére a feladat elvégzéséhez biztosított eseti jogosultságok (Név, felhasználói azonosító, jogosultság időbeli terjedeleme (tól-ig)):	
A feladat megkezdésének időpontja	20..
Kötbéreköteles teljesítési határidő (éles indulás, teljesítési véghatáridő)	20..
Kötbéreköteles részteljesítési határidő (teljesítési véghatáridő előtti mérföldkő, amihez fizetés van ütemezve)	20..
Leszállítandó dokumentum megnevezése (eredménytermékek)	• Projekttalapító dokumentum • Funkcionális specifikáció • Technikai specifikáció (amelynek része a Migrációs terv) • Beállítási specifikáció • Rendszerterv • Implementációs terv/forgatókönyv • Migrációs terv • Tesztelési jegyzőkönyvek • Oktatási terv és oktatási anyag

	• Üzemeltetési kézikönyv • Felhasználói kézikönyv • Fejlesztői dokumentáció • Telepítési csomag • Forráskód és kapcsolódó dokumentációja • Beállítási specifikáció • Katasztrófaterv (DRP) • Műszaki terv • Élesítési terv • Feladatlista és ütemterv elkészítése (wbs) • ASLC dokumentum elkészítése vagy frissítése • Naplózási követelmények, SIEM rendszerbe bekötés biztosítása
	álasztandó!)
Jóteljesítési garancia mértéke:	
MVMI belső munkaidő-ráfordítás történik (aláhúzendó)	igen / nem
Feladat tárgyában a teljesítés igazolására jogosult a Megrendelő részéről	
Kontírozási objektum	

Vállalom:	Kötőbérköteles teljesítési határidő:			
	Vállalkozó/alvállalkozó	Ráfordítás (nap)	Napidíj Ft/nap	Összesen (fix díj)
	ÖSSZESEN: Ft+ ÁFA			
Feltételezések:				

A fenti feladatkiírást a jelen dokumentumban és a hivatkozott keretszerződésben foglaltak figyelembe vételével elfogadom.

.....

cégszerű aláírás

VÁLLALKOZÓ

Az ajánlott határidőt és a ráfordítást a Megrendelő elfogadja, a tárgyi eseti feladat elvégzését a jelen dokumentum aláírásával megrendeli.

.....

cégszerű aláírás

MVMI Zrt.

AZ ÜZEMELTETÉST TÁMOGATÓ SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEI

1. Az Üzemeltetést Támogató szerepe

Az **Üzemeltetést Támogató** az Üzemeltető részére nyújtott, meghatározott terjedelmű szakmai, technikai vagy adminisztratív támogatást biztosít. Az Üzemeltetést Támogató tevékenysége **nem minősül üzemeltetésnek**, és nem eredményez üzemeltetői felelősség- vagy hatáskör-átruházást.

2. Támogató jellegű feladatok

Az Üzemeltetést Támogató feladata különösen, de nem kizárólagosan:

- az Üzemeltető által meghatározott feladatok végrehajtásának **szakmai támogatása**;
- üzemeltetési események, kérések és incidensek **észlelése, rögzítése és az Üzemeltető felé történő továbbítása**;
- elemzések, javaslatok és szakmai vélemények készítése az Üzemeltető döntéseinek támogatására;
- az Üzemeltető által meghatározott riportálási és adatszolgáltatási feladatok ellátása.

3. Információbiztonsági kötelezettségek

Az Üzemeltetést Támogató köteles:

- betartani a hatályos jogszabályokat, az MVMI Zrt. információbiztonsági előírásait és a jelen szerződésben rögzített követelményeket;
- az információbiztonsági eseményekre és incidensekre utaló jeleket **haladéktalanul jelezni az Üzemeltető felé**;
- az általa kezelt információkat bizalmasan kezelni, és azokat kizárólag a feladatellátáshoz szükséges mértékben felhasználni.

4. Hozzáférési korlátozások

Az Üzemeltetést Támogató:

- **nem kaphat hozzáférést** a rendszer hozzáférés-kezelését, jogosultsági modelljét vagy alapvető működését befolyásoló beállításokhoz;
- **nem jogosult** felhasználói, adminisztratív vagy technikai jogosultságok létrehozására, módosítására vagy megszüntetésére;
- kizárólag az Üzemeltető által előzetesen jóváhagyott, **korlátozott jogosultsági körben** járhat el.

5. Jóváhagyási és végrehajtási korlátok

Az Üzemeltetést Támogató:

- önállóan **nem hajthat végre** az informatikai rendszer működését, konfigurációját vagy biztonsági állapotát érintő változtatást;
- minden ilyen jellegű tevékenységet kizárólag az Üzemeltető közreműködésével és az MVMI Zrt. jóváhagyási rendje szerint végezhet.

6. Dokumentálási és együttműködési kötelezettség

Az Üzemeltetést Támogató köteles:

- az általa végzett tevékenységeket, észleléseket és javaslatokat **dokumentálni**;
- az Üzemeltetővel együttműködni az auditok, ellenőrzések és vizsgálatok során;
- az Üzemeltető kérésére a feladatellátáshoz kapcsolódó információkat és dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.

7. Oktatás és tudatosság

Az Üzemeltetést Támogató köteles biztosítani, hogy az üzemeltetést támogató tevékenységben részt vevő személyek:

- megismerjék a rájuk vonatkozó információbiztonsági és üzemeltetési előírásokat;
- **üzemeltetési szerepkörre optimalizált információbiztonság-tudatossági képzésben** részesüljenek;
- a képzések és oktatások teljesítését dokumentált módon igazolják.

8. Felelősségi korlát

Az Üzemeltetést Támogató felelőssége kizárólag az általa vállalt támogató feladatok szerződészerű és szakszerű ellátására terjed ki.

Az Üzemeltetést Támogató közreműködése nem érinti az Üzemeltető és az MVMI Zrt. jogszabályból és szerződésből eredő felelősségét.